

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

5211/25/פ

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – העלאת רף ענישה לנותני שירות או מידע לארגוני טרור או מדינות אויב המממנות פעילויות טרור), התשפ"ה–2024

1. החלפת סעיף 23 בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹, במקום סעיף 23 יבוא:

"מתן שירות או 23. (א) הנותן לארגון טרור שירות או המעמיד לרשותו אמצעים או מידע, ויש במתן השירות או בהעמדת האמצעים או המידע כדי לסייע לפעילות הארגון או לקדמה, דינו – מאסר עשר שנים, אלא אם כן הוכיח שלא היה מודע לכך שהארגון הוא ארגון טרור.

(ב) הנותן שירות למדינת אויב המממנת מאבק מזוין נגד מדינת ישראל או פעילות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה (בסעיף קטן זה – מימון טרור), או המעמיד לרשותה אמצעים או מידע, ויש במתן השירות או בהעמדת האמצעים או המידע כדי לסייע למימון הטרור או לקדמו, דינו – מאסר עשר שנים, אלא אם כן הוכיח שלא היה מודע לכך שהמדינה עוסקת במימון טרור.

(ג) בסעיף זה, "היה מודע" – לרבות חשד ונמנע מלברר."

דברי הסבר

מאז אסון כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) מצויה ישראל במלחמה הקשה בתולדותיה. דווקא בשעה קשה זו, של המדינה, למרבה החרדה, אזרחים ישראלים נמצאו מקיימים קשרים אסורים

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

ופעולות ריגול העולות לכדי בגידה במדינה, עם ראש ציר הרשע, איראן, ושלוחותיה בארגוני הטרור. מטרת הצעת חוק זו היא לוודא כי בעוד איראן ממשיכה להשקיע מאמצים רבים לגייס סוכנים ישראלים, מדינת ישראל תעניש באופן המתאים את כל מי שמסייע, נותן שירות, אמצעים או מידע לארגון טרור או מדינת אויב המממנת מאבק מזוין כנגד מדינת ישראל או פעילויות טרור כנגד מדינת ישראל או אזרחים ישראלים. לכן, לפי הצעת חוק זו עונשו של מי שמבצע עבירות אלו יוכפל מחמש שנות מאסר, שהוא עונש לא מספק, לא מרתיע ואשר לא מגלם את חומרת המעשה, לעשר שנות מאסר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשפ"ה (16.12.2024)